

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 교정시설에 수용 중인 상태에서, 외부에 있는 친구 을과 전화통화를 하고 싶어 합니다. 교정시설의 규정에 따르면, 수용자가 외부와의 전화통화를 하기 위해서는 일정한 절차를 거쳐야 합니다.

【질문】 갑이 을과 전화통화를 하기 위해서는 어떤 절차를 따라야 하며, 통화내용은 어떻게 관리될 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

수용자가 외부와 전화통화를 하려면 교정시설 소장의 허가를 반드시 받아야 합니다. 이 경우 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 제 42 조의 규정이 전화통화에 관하여 준용되므로, 통화 시간·횟수·내용 등에 대한 구체적인 제한이 적용될 수 있습니다. 따라서 갑은 소장의 허가를 신청하고, 승인된 범위 내에서 통화를 진행해야 하며, 통화 내용은 보안 및 질서 유지를 위해 관리될 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 제 42 조(접견의 중지 등) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 42 조(접견의 중지 등) 교도관은 접견 중인 수용자 또는 그 상대방이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 접견을 중지할 수 있다.

1. 범죄의 증거를 인멸하거나 인멸하려고 하는 때
2. 제 92 조의 금지물품을 주고받거나 주고받으려고 하는 때
3. 형사 법령에 저촉되는 행위를 하거나 하려고 하는 때
4. 수용자의 처우 또는 교정시설의 운영에 관하여 거짓사실을 유포하는 때
5. 수용자의 교화 또는 건전한 사회복귀를 해칠 우려가 있는 행위를 하거나 하려고 하는 때
6. 시설의 안전 또는 질서를 해하는 행위를 하거나 하려고 하는 때

• 해설: (해설 없음)

▶ 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 제 44 조(전화통화) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 44 조(전화통화)

- ① 수용자는 소장의 허가를 받아 교정시설의 외부에 있는 사람과 전화통화를 할 수 있다.
- ② 제 1 항에 따른 허가에는 통화내용의 청취 또는 녹음을 조건으로 붙일 수 있다.
- ③ 제 42 조는 수용자의 전화통화에 관하여 준용한다.
- ④ 제 2 항에 따라 통화내용을 청취 또는 녹음하려면 사전에 수용자 및 상대방에게 그 사실을 알려 주어야 한다.
- ⑤ 전화통화의 허가범위, 통화내용의 청취·녹음 등에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정한다.

- 해설: 수용자는 소장의 허가를 받아 교정시설 외부의 사람과 전화통화를 할 수 있습니다.

▶ (미지정) 제 42 조 [△ 확인필요] [—]

- 조문 원문: (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)
- 해설: (해설 없음)

【결론】

갑이 을과 전화통화를 하려면 먼저 교정시설 소장의 허가를 신청하고, 승인된 절차와 조건을 준수해야 합니다. 통화내용은 시설의 보안과 질서 유지를 위해 감시되거나 기록될 수 있으므로, 불법적이거나 교정 목적에 반하는 내용은 피해야 합니다. 실무적으로는 교정시설의 구체적인 규정을 확인하고, 허가 신청 시 필요한 서류나 절차를 미리 준비하는 것이 중요합니다.

인용 검증: 2/3 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증